Milik Penulis

Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag.

Edisi ke 2 ini Pertama kali diterbitkan oleh UIN, hari Rabu, 3 Oktober 2012

AMZAH

KORUPSI dalam HUKUM PIDANA ISLAM

Edisi Kedua

Kata Pengantar :

Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A.

Prof. Dr. *Jur* Andi Hamzah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

1. Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. ~ v
2. Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A. ~ ix
3. Prof. Dr. *Jur* Andi Hamzah ~ xiii

PRAKATA ~ xvii

PRAKATA EDISI KEDUA ~ xxi

PEDOMAN TRANSLITERASI ~ xxvii

BAB 1 TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ~ 1

A. Benang Kusut Problem Korupsi di Negeri Tercinta ~ 1

B. Perjuangan Para Penulis sebagai Bentuk Keprihatinan Atas Berbagai Kasus Korupsi di Bumi Pertiwi ~ 16

C. Kerangka dan Sistematika Buku ~ 21

BAB 2 KAJIAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA, KORUPSI, DAN FIQH JINAYAH ~ 23

A. Pengertian Tindak Pidana ~ 23

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana ~ 27

C. Pengertian dan Sebab-Sebab Korupsi ~ 33

D. Unsur-Unsur Korupsi ~ 38

E. Pengertian Fiqh Jinayah ~ 66

F. Sumber-Sumber dan Objek Utama Kajian Fiqh Jinayah ~ 68

G. Sekilas tentang KUHP dan Fiqh Jinayah ~ 70

BAB 3 KONSEP FIQH JINAYAH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI ~ 78

A. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi dalam Fiqh Jinayah ~ 78

1. *Ghulûl* (Penggelapan) ~ 78
   - *a. Pengertian Ghulûl* ~ 78
   - *b. Sanksi Hukum bagi Pelaku Ghulûl (Penggelapan)* ~ 81
2. *Risywah* (Penyuapan) ~ 89
   - *a. Pengertian dan Hukum Risywah* ~ 89
   - *b. Klasifikasi dan Sanksi Hukum Pelaku Risywah* ~ 100
3. *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain) ~ 105
   - *a. Pengertian Ghasab* ~ 105
   - *b. Hukum dan Dalil-Dalil Larangan Ghasab* ~ 106
   - *c. Sanksi Hukum Pelaku Ghasab* ~ 109
4. Khianat, Pengertian, dan Sanksinya ~ 111
5. *Sariqah* (Pencurian) ~ 117
   - *a. Pengertian Sariqah* ~ 117
   - *b. Syarat dan Rukun Jarimah Sariqah* ~ 119
6. *Hirâbah* (Perampokan) ~ 122
   - *a. Pengertian Hirâbah* ~ 122
   - *b. Dalil dan Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Hirâbah* ~ 123
7. *Al-Maks* (Pungutan Liar), *al-Ikhtilâs* (Pencopetan), dan *al-Ihtihâb* (Perampasan) ~ 127
   - *a. Pengertian al-Maks dan Dalil Keharamannya* ~ 127
   - *b. Pengertian al-Ikhtilâs dan Dalil Keharamannya* ~ 135

c. *Pengertian al-Ihtihâb dan Dalil Keharamannya* ~ 139
d. *Sanksi Hukum Pelaku al-Ikhtilâs dan al-Ihtihâb* ~ 141

B. Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Fiqh Jinayah ~ 146
1. Takzir sebagai Alternatif Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi ~ 146
a. *Pengertian Takzir* ~ 146
b. *Pembagian dan Macam-Macam Hukum Takzir* ~ 149
2. Sanksi Moral, Sanksi Sosial, dan Sanksi Akhirat bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi ~ 154
3. Konsep Taubat dan Pengembalian Harta Hasil Korupsi ~ 160

BAB 4 KEMUNGKINAN PENERAPAN KONSEP FIQH JINAYAH DALAM MENANGGULANGI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ~ 164

A. Unsur *Ghulûl, Risywah*, Khianat, *Sariqah*, dan *Hirâbah* dalam Rumusan Pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ~164
1. Unsur *Ghulûl* ~ 165
2. Unsur *Risywah* ~ 168
3. Unsur Khianat ~ 172
4. Unsur *Sariqah* ~ 177
5. Unsur *Hirâbah* ~ 180

B. Asas Legalitas dan Konsep Analogi dalam Jarimah Hudud ~ 185

C. Bedah Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Helikopter di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kasus Korupsi di KPU ~ 190
1. Korupsi Pengadaan Pesawat Helikopter di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ~ 190

a. *Duduk Perkara* ~ 190
b. *Analisis Kasus* ~ 192
2. Korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) ~ 219
a. *Duduk Perkara* ~ 219
b. *Analisis Kasus* ~ 232
D. Implementasi Fiqh Jinayah dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia ~ 243

PENUTUP ~ 259

DAFTAR PUSTAKA ~ 263

TENTANG PENULIS ~ 277

SINOPSIS

KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Teramat sulit membebaskan bumi pertiwi tercinta ini dari budaya korupsi. Entah sudah berbagai badan dan lembaga dibentuk sejak zaman orde lama, orde baru, masa reformasi, dan pascareformasi sebagai sebuah ikhtiar memberantas dan membasmi korupsi, namun hasilnya belum memadai. Berbagai peraturan perundang-undangan pun telah disahkan sebagai sarana menjerat para pelaku korupsi.

Semua orang paham dan mengerti bahwa Indonesia memang bukan Negara Islam, walau data agama pada KTP mayoritas warganya berstatus muslim. Sehingga tampaknya bagaikan pepesan kosong bicara hukum pidana Islam di negeri ini, namun sebagai sebuah bentuk tanggung jawab, atau setidaknya sebagai sebuah ungkapan keprihatinan, wacana pemberantasan korupsi ala hukum pidana Islam perlu dihadirkan. Konsep hukuman takzir yang ditawarkan oleh hukum pidana Islam tidak selamanya harus berupa hukuman ringan melainkan bisa saja sanksi takzir berupa hukuman yang keras dan tegas seperti hukuman mati.

Hukum pidana Islam dapat dijadikan sebuah pisau analisis bahkan sebagai sebuah sumbangsih pemikran dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi di bumi pertiwi. Kalaupun hukuman mati tidak bisa diberlakukan saat ini, setidaknya asalkan anak adam di muka bumi ini masih ingat mati dan berbagai bentuk sanksi ukhrawi, maka masih ada secercah harapan indah bagi masa depan bangsa besar dan bangsa bermartabat.